

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יבגני סובה

פ/25/4143

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שיפוי המעסיק על הפרשות פנסיוניות בעד עובדו המשרת

במילואים בנסיבות חירום) (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2023

1. הוראת שעה – בתקופה של שנה מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), יקראו את חרבות ברזל חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, כך :

(1) בסעיף 277, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) היה שירות המילואים שירות מילואים בנסיבות חירום כמשמעותו בסעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008², למשך תקופה של 30 ימים לפחות, תתווסף על התגמול תוספת לשיפוי למעסיק על התשלומים ששילם לקופת גמל בעד העובד לתקופת שירות המילואים (בפרק זה – תוספת שיפוי), ובלבד שהשיפוי לא יעלה על 20% מסכום התגמול.

(ד) תוספת השיפוי לא תיחשב כחלק מהתגמול לעניין הוראות פרק זה.

(ה) המעסיק ידווח למוסד על התשלומים ששילם כאמור בסעיף קטן (ג), באופן שעליו יורה המוסד ויפורסם באתר המוסד."

(2) בסעיף 280(א), בסופו יבוא "ואת תוספת השיפוי";

(3) בסעיף 284, אחרי "לרבות" יבוא "תוספת שיפוי ולרבות";

(4) בסעיף 285, אחרי "וההענקות" יבוא "וכן תוספת השיפוי".

דברי הסבר

מלחמת חרבות ברזל נכפתה על מדינת ישראל, בשל מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה שהחלה בבוקר חג שמיני עצרת ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023). מאותו יום נקראו מאות אלפי

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

חיילי מילואים לשירות מילואים בנסיבות חירום לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008. פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, מסדיר את סוגיית התגמול המגיע לחיילי המילואים. לפי סעיף 276 לחוק האמור לגבי חייל מילואים שכיר מעסיקו משלם לו על חשבון התגמול המגיע לו את סכום השכר שהיה משולם לו אילו לא יצא למילואים והוסיף לעבוד, וסעיף 283 לאותו חוק מחייב את המעסיק להמשיך לשלם בעד עובדו תשלומים לקופת גמל בסכומים שהוא נוהג להפריש בעד עובדו גם במהלך תקופת שירות המילואים. לפי סעיף 280 לחוק האמור, כאשר המעסיק יקבל מהמוסד לביטוח לאומי את סכום התגמול הוא יקבל למעשה החזר על הסכום ששילם לעובדו ויעביר את היתרה לעובד. ואולם המעסיק אינו זכאי להחזר בעד הסכומים שהוא חייב לשלם לקופת גמל כאמור.

תשלום ההפרשות הסוציאליות עלול ליצור נטל משמעותי על המעסיק, ובפרט בעת שירות בנסיבות חירום. כדי למנוע פגיעה בתמריץ להעסיק חיילי מילואים מוצע כי כאשר שירות המילואים הוא בנסיבות חירום (צו 8) למשך תקופה של 30 ימים לפחות, ישלם המוסד לביטוח לאומי למעסיק, כתוספת לתגמול, שיפוי למעסיק על התשלומים ששילם לקופת גמל בעד העובד לתקופת שירות המילואים, ובלבד שסכום השיפוי אינו עולה על 20% מסכום התגמול. הוראה זו תחול למשך תקופה של שנה מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/4142/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בטבת התשפ"ד (25.12.2023)